

היחס בין ההלכה למיסטיקה היהודית

בעיקרון, כאשר עומדים מול חכם הלכתי, אומרים שמה שהוא אומר זה מכוח המסורת, מכוח הלמידה ויכולת ההסקה שלו, ואילו כאשר אנו עומדים מול מקובל, מיסטיקן אנו אומרים שהוא בעצם צינור לאלוהים.

אבל האם זה באמת צריך להיות כך?

יש סיפור שהתרחש בסוף המאה הראשונה לספירה הנוצרית ונקרא "תנורו של עכנאי". מסופר על אופה שאפה לאנשים שהקפידו על דיני טומאה וטהרה (למרות שבאותה תקופה דיני טומאה וטהרה לא היו רלוונטיים כי לא היה מקדש - היו אנשים שהקפידו על זה כי חשבו שבית שלישי יבנה בקרוב). האופה הזה יוצא יום אחד לתנור שלו, ורואה שעל התנור כרוך נחש. האופה מגרש את הנחש, אבל יש לו בעיה - הנחש הוא חיה טמאה, ולכן גם התנור עכשיו טמא.

יש כלים שאפשר להכשיר אותם, אבל התנור הזה היה עשוי חרס - ואי אפשר לטהר כלים מחרס. אבל - התנור הזה היה מורכב מחוליות, והאופה חשב שאולי אם הוא יפרק אותו וירכיב אותו מחדש זה יפוגג את הטומאה. הרעיון הוא שברגע שמשנים אובייקט הוא הופך להיות משהו אחר, ואז הטומאה מתפוגגת.

האופה לא בטוח ברעיון הזה, והוא מחליט להביא את הבעיה לפני בית המדרש. בבית המדרש ישבו תלמידי חכמים גדולים, ביניהם ר' אלעזר בן הורקנוס ור' יהושע. הם פתחו בדיון על הנושא, ואחרי פרק זמן מסויים עשו הצבעה, כי ככה הגיעו בבית המדרש להכרעות הלכתיות - הלכה כרבים.

ר' אלעזר הגיע למסקנה שהתנור טהור, ור' יהושע הגיע למסקנה שהוא טמא. רוב התלמידים הסכימו עם ר' יהושע. הרוב פנה אל המיעוט ושאל אותו אם הוא מקבל את הפסיקה של הרוב (כי המיעוט צריך לקבל על עצמו את הפסיקה של הרוב לפני שהיא הופכת לפסיקה הרשמית). אבל ר' אלעזר לא הסכים לקבל את הפסיקה.

ר' אלעזר בן הורקנוס היה מיסטיקן גדול וידוע. כשהוא מסרב לקבל את הכרעת הדין הוא אומר "אמת המים תוכיח" - והמים באמת המים התחילו לזרום בכיוון ההפוך. אבל ר' יהושע לא מוכן לקבל את זה, כי זה דיון הלכתי. ר' אלעזר ממשיך ומוכיח עם סימן על עץ חרוב שהיה בחוץ, וגם את זה ר' יהושע לא מקבל. ר' אלעזר מרעיד את קירות בית המדרש, וגם את זה ר' יהושע לא מקבל. לבסוף, ר' אלעזר מוציא בת קול שאומרת שבכל מקום הלכה כר' אלעזר.

ר' יהושע אומר לר' אלעזר בן הורקנוס להפסיק עם זה - התורה כבר לא בשמים, היא ניתנה לבני אדם, והם מטפלים בה בכלים אנושיים. לפי הפרוצדורה אם ר' אלעזר לא מקבל עליו את הכרעת הרוב - ר' יהושע יאלץ לגזור עליו נידוי. ר' אלעזר לא מסכים לקבל את ההכרעה ומקבל עליו את הנידוי.

לבסוף יוצאת בת קול נוספת ואומרת "ניצחוני בני" - אלוהים מסכים שר' יהושע צודק, והלכה כרבים.

נידוי זה עונש מאוד כבד, שאוסר כל קשר עם המנודה, מחייב אותו ללבוש שחורים, וגם מחייב לקבור אותו מחוץ לגדר. המטרה של נידוי היא לא להעניש, אלא להחזיר את המנודה למוטב. לכן כל כמה זמן ר' יהושע שלח שליחים לר' אלעזר שיפצירו בו לחזור בו ולקבל עליו את ההכרעה. ר' אלעזר מסרב עד יומו האחרון - ביומו האחרון הוא מקבל עליו את ההכרעה, מתירים את הנדר וקוברים אותו קבורה יהודית.

המסר מהסיפור הוא שלא המיסטיקה קובעת הלכה. אם יש מחלוקת בין ההלכה לקבלה - אז הפסיקה היא לפי ההלכה, לא לפי הקבלה. אבל בד"כ זה לא קורה, כי המקובלים לא נכנסים לקונפליקטים הלכתיים עם ההלכה, אלא לוקחים על עצמם בלבד עוד החמרות. המיסטיקה לא יכולה להוציא עצמה מתוך הפורמליסטיקה של ההלכה.

מקור 1 - ספרא בחוקותי פרשה ב

יש כאן מדרש אגדה¹ על הפסוק "אלו החוקים והמשפטים והתורות" - חז"ל דורשים את המילה תורות - תורה אחת בכתב ותורה אחת בעל פה. "מלמד שניתנה התורה הלכותיה ודקדוקיה ופירושיה ע"י משה מסיני" - חז"ל לומדים מכאן שמשה קיבל את כל התורה כולה בהר סיני, הוא ידע את כל השתלשלות ההלכה. כל מה שעתיד להתחדש בהלכה משה ידע, כולל הלכות על חידושים טכנולוגיים מודרניים שבכלל לא היו קיימים באותה תקופה.

הערה: המדרש הזה נכתב במאה השנייה לספירה - כשעדיין לא היה הבדל טכנולוגי גדול מאז מתן תורה - ולכן לא הייתה בעיה גדולה לקבל את האמירה הזו.

מקור 2 - שמות רבה(וילנא) פרשה מא

המקור הזה חולק על המקור הראשון - שהרי התורה "ארוכה מארץ עזה ורחבה מני ים" - אז איך יכול להיות שמשה למד אותה ב40 יום? המקור הזה אומר "כללים לפעוהו הקב"ה לפעוהו" - כלומר משה קיבל את התורה שבעל פה, וכללים איך לפתח את התורה שבעל פה מתוך התורה שבכתב.

מקור 3 - יוסף אלבו, ספר העקרים מעמר ג, פרק כג

ר' יוסף אלבו כותב שאי אפשר ליצור קובץ משפטי שנותן מענה לכל סיטואציה שעלולה להתפתח בעתיד, וגם יהיה בלתי נסבל להתמודד עם קובץ חוקים כזה. ספר משפטים אמור להיות ספר שנותן עקרונות - והשופט/המחוקק צריך לתת פרשנויות ולהתאים את העקרונות למציאות המשתנה. לכן משה לא קיבל את התורה שבעל פה, אלא את העקרונות שמאפשרים לבנות אותה.

המקור הזה בעצם מסכים עם מקור 2.

¹אגדה ולא הלכה - כי אין כאן ציווי.